

# / Contrato de encargo de tratamiento de datos de carácter personal (DPA)

En Ciudad de México, a Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

**VERIDAS DIGITAL AUTHENTICATION SOLUTIONS MÉXICO, S.A. de C.V.** con RFC VDA 211126694 y domicilio social en Calle Darwin, número 74, interior 301, Colonia Anzures, CP 11590, Ciudad de México, México, (en adelante, “**VERIDAS**”), debidamente representada en este acto por D. Eduardo Azanza, mayor de edad, con idéntico domicilio a los efectos de este Contrato y titular de Documento Nacional de Identidad número 72691331-S, en su condición de Apoderado, según consta en escritura de poder otorgada el 11 de octubre de 2023, ante el Notario de Ciudad de México, Lic. Guillermo Oliver Bucio, de la notaría 246 de Ciudad de México, con el número 114.175 de su protocolo.

Y

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación social: _____<br>RFC: _____<br>Domicilio social: _____<br>(en adelante, el “ <b>OMV</b> ”), representado en este acto por D/Dña. _____ mayor de edad, con idéntico domicilio a los efectos de este Contrato, en su condición de _____, según consta en escritura de poder otorgada el día _____, ante el Notario de _____, D/Dña. _____, con el número _____ de su protocolo.<br>Correo de contacto en materia de protección de datos: _____ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A los efectos del presente documento, VERIDAS y el OMV serán designadas individual e indistintamente como la “**Parte**” y conjuntamente como las “**Partes**”.

## DECLARACIONES

- I. Que VERIDAS es una compañía válidamente constituida conforme a la legislación mexicana, y dedicada a la integración, operación, mantenimiento y comercialización de productos tecnológicos y aplicaciones informáticas, entre los que se encuentran soluciones digitales de verificación de identidad.
- II. Que VERIDAS suscribió el día 8 de enero de 2026 un contrato de prestación de servicios con la entidad ALTÁN REDES, S.A.P.I. DE C.V. en virtud del cual se produce el licenciamiento de las soluciones de Plataformas de Gestión y Consulta para que los Operadores Móviles Virtuales de la red de ALTÁN puedan emplearlas para dar cumplimiento a los “Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles” publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de diciembre de 2025.
- III. Que el OMV desea hacer uso de dichas Plataformas, las cuales implican el tratamiento de datos personales por parte de VERIDAS para la prestación del servicio de validación de identidad (en adelante, los “**Servicios**”).
- IV. Que ambas Partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente, formalizan el presente contrato de encargo de tratamiento (el “**Contrato**”) para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos, especialmente la Ley Federal de Protección de dAtos en Posesión de Particulares, de acuerdo con las siguientes

## CLÁUSULAS

### **1. Objetivo del encargo del tratamiento**

Mediante las presentes cláusulas se habilita a VERIDAS, como “**Encargado del tratamiento**”, para tratar por cuenta del OMV, como “**Responsable del tratamiento**”, los datos de carácter personal necesarios para prestar el Servicio.

El tratamiento de los datos personales es inherente al Servicio mencionado, entendiéndose incluida la correcta operación de los distintos componentes de la solución, en su caso, así como la anonimización o seudonimización de ciertos datos encaminada, en su caso, a la verificación del funcionamiento de los mismos, sin perjuicio de otros tratamientos acordados por escrito entre las Partes.

El tratamiento concreto se describe en mayor detalle en el Apéndice I (“**1. Descripción del Tratamiento**”).

### **2. Identificación de la información afectada**

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, el Responsable del tratamiento pone a disposición del Encargado del tratamiento, los datos personales previstos en el Contrato.

En el Apéndice I (“**2. Datos tratados**”) se incluyen datos personales específicos a tratar.

### **3. Duración**

Lo contenido en el presente Contrato será válido por la duración de la prestación de los Servicios.

A este respecto, el plazo de conservación de los datos personales será el detallado en el Apéndice I (“**3. Plazo de conservación**”).

### **4. Obligaciones de VERIDAS como Encargado del Tratamiento**

El Encargado del Tratamiento y todo su personal se obliga a:

- a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
- b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del Responsable del Tratamiento.  
Si el Encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe cualquier disposición en materia de protección de datos que pudiera ser aplicable, especialmente la legislación mexicana, el Encargado informará inmediatamente al Responsable.
- c. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del Responsable, que contenga:
  1. El nombre y los datos de contacto del Encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actúe el Encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del delegado de protección de datos.
  2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
  3. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:
    - i. La seudonimización y el cifrado de datos personales.
    - ii. La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
    - iii. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
    - iv. El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
- d. No comunicar los datos a terceras personas ni transferirlos a un tercer país u organización internacional, salvo que cuente con la autorización expresa del Responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.

El Encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo Responsable, de acuerdo con las instrucciones del Responsable. En este caso, el Responsable identificará, de forma previa

y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.

e. Subcontratación

En su caso lo contenido en el Contrato regirá la eventual subcontratación que el Encargado deba realizar para la prestación de los Servicios.

En este sentido, en el Apéndice I (“**4. Subencargados**”) se incluyen, en su caso, subencargados específicos a aplicar.

Cualquier cambio en las empresas subcontratadas será notificado por el Encargado al Responsable, por los canales habituales, y el Responsable tendrá un plazo de cinco (5) días laborales para transmitir al Encargado cualquier objeción.

En estos casos el Encargado garantizará que se ha suscrito con el subencargado un acuerdo con garantías equivalentes a las aquí recogidas. Si la subcontratación supusiese una transferencia internacional de los datos personales del Responsable, las Partes acordarán previamente por escrito los términos de dicha subcontratación.

f. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.

g. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas técnicas y organizativas correspondientes, de las que hay que informarles de manera previa.

h. Mantener a disposición del Responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.

i. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

j. Asistir al Responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:

1. Acceso, rectificación, cancelación y oposición.
2. Limitación del tratamiento.
3. Portabilidad de datos.

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos anteriores ante el Encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección proporcionada por el Responsable. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

k. Derecho de información. Corresponde al Responsable facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de los datos.

l. Notificación de violaciones o quiebras de la seguridad de los datos

El Encargado del tratamiento notificará al Responsable del tratamiento, de forma inmediata en cuando el Encargado tenga conocimiento, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo, conjuntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia, a través de la dirección de correo facilitada al efecto.

Esta notificación no será necesaria si es improbable que la brecha de seguridad suponga un riesgo para los derechos y libertades de los interesados.

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

Corresponderá al Responsable del tratamiento comunicar las violaciones de la seguridad de los datos a los interesados cuando sea probable que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

- m. Dar apoyo al Responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
- n. Poner a disposición del Responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el Responsable u otro auditor autorizado por él.
- o. Implantar las medidas técnicas y organizativas siguientes:
  - El Encargado del tratamiento está obligado a cumplir con lo establecido en la legislación vigente respecto de los datos personales tratados durante la prestación de los Servicios objeto del Contrato, debiendo además, ceñirse a lo acordado con el Responsable con respecto a las finalidades del tratamiento. En particular, deberá cumplir con las obligaciones establecidas para el Encargado del tratamiento en cualquier legislación que sea de aplicación.
  - En todo caso, deberá implementar mecanismos para:
    - 1. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
    - 2. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
    - 3. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
    - 4. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
- p. Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de contacto al responsable.

A estos efectos, se informa que VERIDAS ha designado un delegado de protección de datos, con el cual se puede contactar a través de la siguiente dirección de correo electrónico: [dpo@veridas.com](mailto:dpo@veridas.com).
- q. Destino de los datos:
  - Eliminar los datos personales y cualquier copia en los plazos descritos en el Apéndice I (“**3. Plazos de Conservación**”). Esto incluye el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado.
  - No obstante, el Encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

## **5. Obligaciones del OMV como Responsable del Tratamiento**

Corresponde al Responsable del tratamiento:

- a. Entregar al Encargado los datos a los que se refiere la Cláusula 2.
- b. Realizar en su caso una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado.
- c. Realizar las consultas previas en caso de que la legislación vigente así lo requiera.
- d. Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento de la legislación aplicable por parte del Encargado.
- e. Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías en su caso.
- f. Cumplir con las obligaciones establecidas para el Responsable en la legislación aplicable, sin perjuicio de otras así recogidas en el Contrato.
- g. Respecto al proceso de información al interesado y la obtención del consentimiento pertinente, el Responsable se compromete a velar y garantizar que el usuario no hace uso de la solución sin haber sido previamente informado y haber prestado el consentimiento. Para evitar dudas, esta responsabilidad no se traslada al Encargado.

En el Apéndice I (“**5. Obligaciones específicas del OMV como Responsable del Tratamiento**”) se incluyen, en su caso, obligaciones específicas a aplicar en función de la Solución contratada, que corresponderán al Responsable del Tratamiento.

## 6. Responsabilidades

Las responsabilidades de VERIDAS se gestionarán de conformidad con lo recogido en el contrato de prestación de servicios entre VERIDAS y ALTÁN, debiendo el OMV trasladar directamente a ALTÁN cualquier reclamación que pudiera surgir en el marco del presente Contrato. VERIDAS no asume en virtud de este Contrato ninguna responsabilidad adicional a las expresamente recogidas en el contrato de prestación de servicios entre VERIDAS y ALTÁN.

### Apéndice I. Tabla de especificidades

|                                | Soluciones de verificación y autenticación digital de la identidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Descripción del Tratamiento | <p>Recogida, comunicación, registro, supresión.</p> <p>a) <u>Tratamiento realizado en entornos Productivos</u>:<br/>El Responsable se encarga de la captura de los datos del usuario, y los envía a las APIs del Encargado ubicadas en servidores en la nube. El Encargado analiza los datos recibidos, procediendo, según aplique a los servicios contratados y empleados en cada momento, con la validación y extracción de datos del documento identificativo, con la comparación biométrica facial, con la realización de una prueba de vida, etc. Una vez realizadas dichas tareas, el Encargado devuelve al Responsable los datos recibidos, así como los resultados de todas las comprobaciones realizadas, no conservándose dicha información en los servidores de VERIDAS.</p> <p>Adicionalmente, el Encargado podrá llevar a cabo el tratamiento de datos personales con una finalidad de monitorización activa del fraude. En concreto, VERIDAS podrá detectar y realizar un análisis forense de procesos sospechosos de ser fraudulentos, de acuerdo con los resultados obtenidos durante el proceso de validación y, si corresponde, los reportaría de manera activa al Responsable del tratamiento, todo ello con el objetivo de poder proporcionar al Responsable del tratamiento información en profundidad sobre el funcionamiento de sus procesos que incorporan la Solución de VERIDAS, y de poder mejorar y robustecer los servicios ofrecidos por VERIDAS para cuyos efectos podrá anonimizarse. El periodo de almacenamiento de datos personales por parte del Encargado con la finalidad de monitorización activa de fraude será de 60 días.</p> <p>b) <u>Tratamiento realizado en entornos No Productivos (sandbox)</u>:<br/>Adicionalmente, el Encargado facilita al Responsable un entorno de pruebas e integración (sandbox), para su uso con datos ficticios o datos internos del Responsable que puede utilizar para estas finalidades (es decir, no datos de usuarios finales reales). Este entorno está indicado para la realización de pruebas por el Responsable, comprobación del funcionamiento de la Solución y de la correcta integración con los sistemas del Responsable, etc. Estos entornos sirven asimismo para el trabajo conjunto del Responsable y los equipos de soporte del Encargado, para que se puedan analizar y hacer seguimiento de incidencias o defectos detectados, adaptar y mejorar el funcionamiento del sistema, especialmente ante nuevos casos de uso o particularidades, ayudar a la correcta integración de la Solución y de sus sucesivas versiones, etc.</p> |
| 2. Datos tratados              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datos de carácter identificativo.</li> <li>• Datos biométricos con finalidades identificativas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Plazos de conservación      | <p>a) <u>Sobre los datos personales tratados en entornos productivos</u>: el Encargado eliminará los datos personales en cuanto envíe la información a los dispositivos y/o sistemas del Responsable (no se realiza ninguna copia). Para los datos personales que por cualquier causa no fuesen enviados y/o borrados por el Responsable, el Encargado implementará un proceso periódico de borrado automático cada hora, que elimine todas las validaciones con una antigüedad superior a una (1) hora. Este tiempo es susceptible de ser modificado por acuerdo de las partes.</p> <p>En caso de que el almacenamiento de datos personales esté incluido en los Servicios contratados a VERIDAS, se conservarán durante la duración del Contrato salvo que otra</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                      | Soluciones de verificación y autenticación digital de la identidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | <p>cosa específica se acuerde entre las Partes. Al finalizar dicho período, VERIDAS devolverá y/o eliminará los datos personales (según se haya acordado) sin aplicar período de bloqueo.</p> <p>b) <u>Sobre los datos personales tratados en entornos no productivos (sandbox)</u>: el Encargado eliminará los datos personales en el plazo máximo de cinco (5) años. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento tras el período de prueba o sandbox, el Responsable podrá solicitar al Encargado que elimine esos datos personales, así como cualquier copia que haya realizado de ellos.</p>                                                                                                                  |
| 4. Subencargados                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amazon Web Services, como proveedor de IaaS y PaaS, ubicado en los Estados Unidos de América (salvo que otra cosa se especifique en el contrato de prestación de servicios entre VERIDAS y ALTÁN o se acuerde expresamente entre VERIDAS y ALTÁN).</li> <li>- Google Cloud Platform, como proveedor de IaaS y PaaS, ubicado en el México (salvo que otra cosa se especifique en el contrato de prestación de servicios entre VERIDAS y ALTÁN o se acuerde expresamente entre VERIDAS y ALTÁN).</li> <li>- Veridas Digital Authentication Solutions, S.L. (HQ, España), para la prestación de servicios relativos al desarrollo de producto y de servicios generales.</li> </ul> |
| 5. Obligaciones específicas del OMV como Responsable del Tratamiento | <p>a. <i>[Aplicable en caso de que el almacenamiento de datos por parte de VERIDAS esté incluido en los Servicios contratados]</i> Cuando VERIDAS deba almacenar datos personales, el Responsable deberá indicarle cuáles son los plazos de conservación de los datos que en su caso deben aplicarse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes suscriben el presente Contrato en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

**VERIDAS DIGITAL AUTHENTICATION  
SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.**

**OMV:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
D. Eduardo Azanza

\_\_\_\_\_  
D/Dña. \_\_\_\_\_